



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Superintendencia Nacional
de Registros Públicos

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN No. 3294-2026-SUNARP-TR

LIMA, 17 de julio de 2026

APELANTE : ██████████ ██████████ ██████████, notario de Lima.
TÍTULO : 814321 del 13/3/2026.
RECURSO : Escrito presentado el 10/4/2026
(Ingresó el 27/4/2026 al Tribunal Registral).
REGISTRO : Predios de Lima.
ACTO : Traslado de dominio por testamento.
SUMILLA :

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN EN EL TESTAMENTO

Tratándose de sucesión testamentaria resulta de aplicación el precedente de observancia obligatoria referido a la identificación del bien objeto de la transferencia, por lo que procederá la inscripción de la traslación de dominio siempre que existan elementos que permitan su identificación.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción del traslado de dominio por sucesión testamentaria de ██████████ ██████████ ██████████, ██████████ ██████████ viuda de ██████████ a favor de sus herederos ██████████ ██████████, ██████████ y ██████████ ██████████ ██████████, respecto del inmueble inscrito en la partida ██████████ del Registro de Predios de Lima.

Para tal efecto, se presenta la solicitud del 13/3/2026 suscrita por el notario de Lima ██████████ Santiago ██████████ ██████████.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

La registradora pública del Registro de Predios de Lima Victoria Socorro Bustamante formula observación en los términos que se reproducen a continuación:

“ESQUELA DE OBSERVACIÓN



[...]

III. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN:

El escrito presentado al reingreso no subsana la observación formulada, puesto que el predio registrado en la partida N° 413374551 del Registro de Predios de Lima, con el predio descrito en el literal c) de la cláusula sétima del testamento, difieren en la numeración y en la urbanización, no siendo posible determinar que se tratan del mismo predio. Por lo que, subsiste la esquila de observación anterior:

Deberá adjuntar el Certificado de Numeración u otro documento fehaciente del predio registrado en la partida N° [REDACTED] del Registro de Predios de Lima, a fin de determinar con exactitud si es el mismo predio que se indica en el literal c) de la cláusula sétima del testamento otorgado por la causante [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] vda de [REDACTED].

IV. SUGERENCIAS:

Adjuntar Certificado Numeración u otro documento fehaciente a fin de determinar qué se trata del mismo predio a efectos de una calificación integral.

V. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DECISIÓN:

Artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos.
[...].”

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El recurrente expresa, entre otros, los fundamentos siguientes:

- Sostiene que debe aplicarse el precedente de observancia obligatoria del X Pleno del Tribunal Registral, el cual establece que las discrepancias en la identificación de un bien sólo deben ser objeto de observación si no existen otros elementos suficientes que permitan identificarlo.
- Se argumenta que la diferencia en el nombre de la urbanización (Aurora frente a [REDACTED]) constituye un error de apreciación explicable debido a que ambas zonas son colindantes en el distrito de Miraflores. Además, se enfatiza como elemento identificador suficiente el hecho de que no existen más inmuebles inscritos a nombre de la testadora en el Registro de Predios de Lima que no sea el ubicado en la calle [REDACTED] en Miraflores.
- Explica que, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Registral, no es exigible que la descripción del bien sea idéntica a la partida registral. En su lugar, el registrador tiene la facultad discrecional de concluir que se



trata del mismo predio basándose en criterios de razonabilidad y en los elementos proporcionados en el título.

- Asimismo, se señala que la interpretación de los testamentos debe regirse por el principio que favorece la conservación y eficacia de sus cláusulas. Esto se fundamenta en resoluciones registrales y jurisprudencia constitucional, las cuales resaltan que el testamento es un acto jurídico que ya no puede ser aclarado por su otorgante, por lo que su intención debe extraerse de una lectura razonable e integral del documento.

- Finalmente, se denuncia que la registradora vulneró el deber de motivación de sus observaciones, exigido por el artículo 39 del Reglamento General de los Registros Públicos y el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444. El apelante indica que la funcionaria se limitó a reiterar la observación inicial sin fundamentar ni explicar los motivos por los cuales no resultaban aplicables las resoluciones invocadas durante la etapa de subsanación.

IV. ANTECEDENTES REGISTRALES

Ficha 27854 que continúa en la partida [REDACTED] del Registro de Predios de Lima

En esta partida corre inscrito el inmueble ubicado en la av. [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED], lote 12 de la manzana N-2, de la urbanización [REDACTED] del distrito de Miraflores de la provincia y departamento de Lima.

En el asiento 3-b) se inscribe la numeración de este inmueble signado con el No. ([REDACTED], Puerta Principal), y ([REDACTED], garage), con frente a la avenida Vicente [REDACTED].

En el asiento 7-c) rectificado por el asiento C00001 se registra el dominio a favor de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] viuda de [REDACTED].

Partida 12060935 del Registro de Testamentos de Lima

En el asiento C00001 se registra el testamento otorgado por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] viuda de [REDACTED], fallecida el 11/5/2020, instituyendo herederos a sus hijos [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED].

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES



Interviene como ponente la vocal (s) Erika [REDACTED] Caso.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:

- Si es posible establecer que el predio indicado en el testamento es el mismo que consta inscrito en la partida registral solicitada.

VI. ANÁLISIS

1. En el presente caso, se solicita la inscripción del traslado de dominio por sucesión testamentaria de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] viuda de [REDACTED] a favor de sus herederos [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], respecto del inmueble inscrito en la partida [REDACTED] del Registro de Predios de Lima.

La registradora formula observación señalando que el predio registrado en la partida [REDACTED] con el descrito en el literal c) de la cláusula séptima del testamento difieren en la numeración y urbanización, lo que no hace posible determinar que se tratan del mismo predio.

El recurrente cuestiona dicha decisión en los términos expuestos en el rubro III de la presente resolución interponiendo el recurso de apelación venido en grado, por lo que corresponde a esta instancia determinar la procedencia de la inscripción solicitada.

2. Cabe señalar que en el ámbito registral la necesidad de la determinación de los bienes y derechos que son objeto del tráfico jurídico está amparada en el principio registral de “especialidad” o “determinación”, recogido por el artículo IV¹ del Título Preliminar del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante el RGRP).

En opinión de García y García² “este principio está relacionado con la necesidad de dar claridad al Registro [...] La necesidad de determinación de las situaciones y relaciones jurídicas inscribibles se predica respecto a la finca, al titular, al derecho real y al acto jurídico, todo lo cual constituye un conjunto de manifestaciones del principio de especialidad o determinación”.

¹ IV. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquéllas, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno [...].

² GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Tomo I. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1999, pág. 552.



Agrega el citado autor que “en cuanto a la finca, se trata de que conste perfectamente descrita, con todos sus datos que lleven a su plena identificación”.

3. De este modo, es obligación del registrador al ejercer la función de calificación registral, “confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral en la que se habrá de practicar la inscripción, y, complementariamente, con los antecedentes registrales referidos a la misma, sin perjuicio de la legitimación de aquellos. [...]”, como lo señala el literal a) del artículo 32 del RGRP.

La confrontación referida supone determinar con total certeza, en el caso de transferencia del derecho de propiedad respecto de un predio, cuál es el predio objeto de transferencia y cuál es la partida registral en la que obra inscrito. A partir de estos datos el registrador efectuará la confrontación del título con los asientos de la partida registral (propietario inscrito, obstáculos en la partida, etc.).

La identificación del predio se verifica a partir de su descripción, la misma que debe constar en el título traslativo de dominio dado que es requisito sustancial determinar el bien, descripción que se confronta con la que consta en la partida registral.

4. Para identificar al predio objeto de transferencia lo usual es consignar su ubicación. Así, tratándose de predios urbanos, el predio quedará identificado si se indica la calle y numeración o lote, manzana y urbanización, además de precisar el distrito y provincia en que se ubica. El predio también quedará identificado si en el título se indica la partida registral en la que obra inscrito, siempre que se trate de predios independizados. Tratándose de predios rústicos, quedará identificado si se consigna el nombre del predio, el valle en el que se ubica y/o accidentes geográficos que determinen su ubicación.

En lo que respecta a la indicación de la partida registral, si bien este dato puede omitirse en el título, por regla general debe consignarse en la solicitud de inscripción, tal como lo dispone el artículo 12 del RGRP. La norma añade que este requisito puede omitirse por razones justificadas, con autorización del funcionario encargado del Diario.

Para describir al predio también puede consignarse su área, linderos y medidas perimétricas. Sin embargo, estos datos por sí solos no identificarán plenamente al predio, pudiendo emplearse de manera complementaria. Igualmente, en ocasiones se consignan en el título de transferencia datos relativos al modo en que el transferente adquirió la



propiedad, datos que también se pueden emplear de manera adicional para la identificación del predio.

5. Ahora bien, en ocasiones existen discrepancias entre la descripción del bien en el título y en la partida registral. Sobre la materia, el Tribunal Registral aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria en el X Pleno del Tribunal Registral realizado los días 8 y 9 de abril de 2005:

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA

La discrepancia en cuanto a la identificación de un bien objeto del contrato de transferencia materia de la solicitud de inscripción, será objeto de observación siempre que no existan otros elementos suficientes que permitan la identificación del mismo.

Este precedente encontró sustento en las Resoluciones N° 507-2001-ORLC/TR del 14/11/2001, 464-1997-ORLC/TR del 12/12/1997, 305-2000-ORLC/TR del 28/9/2000 y 45-2002-ORLC/TR del 24/1/2002.

Si bien el precedente hace referencia a la expresión «contrato», es aplicable igualmente a otros actos jurídicos como el testamento, en el cual el testador pudo describir el bien de manera distinta a como figura descrito en la partida registral; sin embargo, esta discrepancia no tiene por qué impedir la inscripción de la transferencia por sucesión testamentaria, siempre que existan otros elementos suficientes que permitan la identificación del bien; esto es, siempre que, a pesar de las discrepancias, se tenga certeza que el bien dispuesto por el testador es el que obra inscrito en la partida registral que indica el solicitante.

Por el indicado criterio interpretativo de observancia obligatoria se estableció una pauta a seguir en la labor de verificar la adecuación del título con la partida registral, concordante con la obligación de las instancias registrales de propiciar y facilitar las inscripciones como dispone el segundo párrafo del artículo 31 del RGRP y el artículo 2011 del Código Civil.

Conforme a ello, no se exigirá que la descripción del bien objeto de la transferencia contenida en el título sea idéntica a la inscrita, sino que dentro de los márgenes de razonabilidad y en el marco de la discrecionalidad de la función registral, el registrador puede concluir que los elementos proporcionados en el título son suficientes para determinar qué se trata del mismo predio.

6. Asimismo, el referido precedente de observancia obligatoria ha sido materia de precisión en el CIX Pleno del Tribunal Registral realizado los días 28 y 29 de agosto de 2013, aprobándose el siguiente acuerdo plenario:

**PRECISIÓN DE PRECEDENTE APROBADO EN X PLENO.
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA**

La discrepancia en cuanto al área, linderos o medidas perimétricas del predio objeto de transferencia materia de solicitud de inscripción, no será objeto de observación, siempre que existan otros elementos suficientes que permitan su identificación. Cuando los únicos elementos de identificación del inmueble que aparecen en el título sean el área, linderos y medidas perimétricas, y estos discrepen con los que consten en la partida registral, deberán aplicarse los rangos de tolerancia establecidos reglamentariamente para determinar si requieren ser rectificadas conforme a los procedimientos vigentes.

Este acuerdo posibilita, en caso exista discrepancia respecto a la identificación del bien objeto de transferencia, se busquen elementos suficientes que permitan su identificación y si los únicos elementos de identificación del inmueble que aparecen en el título fueran el área, linderos y medidas perimétricas, y estos discrepan con los que consten en la partida registral, deberán aplicarse los rangos de tolerancia establecidos reglamentariamente. Es decir, que los márgenes de tolerancia se aplicarán, siempre y cuando los únicos datos consignados en el título sean el área, linderos y medidas perimétricas, y los mismos discrepen con el antecedente registral.

7. En este caso, en la cláusula séptima del testamento otorgado por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] viuda de [REDACTED] ante notario de Lima Carlos Augusto Sotomayor Bernos, mediante escritura pública del 12/9/2007 que obra en el título archivado 2020-2274545, se detalla -entre otros- lo siguiente:

[S]ÉTIMO: Es mi voluntad distribuir mis bienes de la manera siguiente:

[...]

c) a favor de mis tres hijos, el inmueble sito en la **avenida [REDACTED], Urbanización Aurora, Miraflores**, en los porcentajes siguientes: para mis hijos [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], el quince por ciento (15%) de acciones y derechos para cada uno de ellos; y, para mi hijo [REDACTED] [REDACTED], el setenta por ciento (70%) de acciones y derechos [...] (énfasis añadido).

Por su parte, el inmueble inscrito en la partida [REDACTED] cuenta con la numeración (asiento 3-b) siguiente:

Inmueble signado con el No. ([REDACTED], Puerta Principal), y ([REDACTED], con frente a la av. [REDACTED] [REDACTED] [...]).



Además, se debe tener en cuenta que en la primigenia inscripción de este inmueble se le ubica en la urbanización [REDACTED] con frente a la avenida [REDACTED].

8. Como se puede apreciar de la confrontación efectuada, si bien existe una falta de exactitud en el nombre de la urbanización, ya que el testamento señala "Urbanización Aurora" y el antecedente registral indica "Urbanización [REDACTED]", así como en parte de la numeración ([REDACTED]), existen otras coincidencias sustanciales que permiten identificar plenamente al predio objeto de la transferencia.

En efecto, ambos documentos coinciden en los siguientes elementos clave:

- Ubican el inmueble en el distrito de Miraflores.
- Hacen referencia a la misma vía, indicando el testamento "avenida [REDACTED]" y la partida registral "av. [REDACTED] [REDACTED]" (**antes avenida [REDACTED]**).
- Consignan de forma exacta la numeración de la puerta principal del predio, signada con el número [REDACTED].

A estos elementos de coincidencia, debe sumarse un factor determinante para la identificación del bien: el dominio del inmueble inscrito en la partida [REDACTED] se encuentra registrado, precisamente, a favor de la propia testadora, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] viuda de [REDACTED].

10. En este sentido, resulta plenamente aplicable el precedente de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno del Tribunal Registral, por cuanto la discrepancia referida a la denominación de la urbanización o la omisión en el testamento de la numeración secundaria correspondiente al garaje ([REDACTED]) no constituyen mérito suficiente para denegar lo solicitado.

Los elementos concurrentes proporcionados (titularidad registral, distrito, vía y numeración principal) permiten determinar con certeza y razonabilidad que el inmueble dispuesto en el literal c) de la cláusula séptima del testamento es el mismo que consta inscrito en la partida registral rogada.

En tal sentido, favoreciendo la conservación y eficacia de las cláusulas testamentarias, la discrepancia advertida no configura un obstáculo para la inscripción rogada.

En consecuencia, corresponde **revocar la observación** formulada.



Con la intervención de la vocal suplente Erika [REDACTED] Caso autorizada mediante Resolución N° 129-2026-SUNARP-TR-PT del 22/6/2026.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCIÓN

REVOCAR la observación formulada por la registradora pública del Registro de Predios de Lima, y **disponer la inscripción**, previo pago de los derechos registrales que corresponda, conforme con el análisis de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese

Fdo.

[REDACTED] RIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO

Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Registral

ROCÍO ZULEMA PEÑA FUENTES

Vocal del Tribunal Registral

ERIKA [REDACTED] CASO

Vocal (s) del Tribunal Registral

F.Escajadillo